İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

09. Hafta • Finansal kiralama, mülkiyet, risk ve karma kazanç

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti
Çalışma Paketi
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar
- Terimler ve Eserler

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar
20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test
Cevap Anahtarı

Haftanın Özeti

Leasing, bir maldan sözleşmeyle yararlanmayı sağlayan bir finansman yöntemidir. Bazı biçimlerinde süre sonunda mülkiyet devri de öngörülür. Ele alınan üç taraflı örnekte satıcı malı sağlar, finansman kuruluşu malı edinip kiraya verir, kiracı da malı kullanır. Malın edinilmesi ve kiralanması ayrı aşamalardır. Sözleşmenin adı ve taksit tablosu, bu aşamaların gerçekten nasıl kurulduğunu tek başına göstermez.[1]

Kaşıkçı'nın esas aldığı çerçevede **taksitli satışta** mülkiyet akitle alıcıya geçer. Mal teslim edilmiş ve risk alıcıya geçmişse malın kusursuz bir afetle yok olması, bedel borcunu kendiliğinden düşürmez. **Kirada** mülkiyet kiraya verende kalır, kiracı kullanım hakkı kazanır. Kiracının kusuru olmadan meydana gelen mülkiyet hasarına malik katlanır. Kiracının kendi kusurundan doğan zarar ayrı değerlendirilir.[2]

Kira sonunda satma **vaadi**, baştan tamamlanmış satış değildir. Son devir gerçekleşene kadar kiranın hak ve yükümlülükleri uygulanır. Kiralanan mal geri alınmış ve kullanım sona ermişse Kaşıkçı, kullanılmayan gelecek dönemler için tam kira istenmesini eleştirir. **Muacceliyet**, ileri bir tarihte ödenecek borcun hemen talep edilebilir hâle gelmesidir. Vaat, sona erme, malın iadesi ve gelecekteki ödemeler sözleşmede açıkça düzenlenmelidir.[3]

Editöryal Destek. İslâm Fıkıh Akademisinin 110 (4/12) sayılı kararı gerçek kira dönemiyle mülkiyet devrini ayırır ve kiracının kusurundan doğmayan mülkiyet riskini malike bırakır. Din İşleri Yüksek Kurulunun 2022/68 sayılı kararı, satış ile kiranın birleşmesinden doğan yeni akit

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri.
2 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri.
3 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri.

yorumunu da aktarır. Kurul, aldatma ve anlaşmazlığa yol açmayan leasing işlemine cevaz verir. Kararlar farklı işlem yapılarına ve ölçülere dikkat çeker.[4]

Garar, uyuşmazlık doğurabilecek belirsizliği ifade eder. **Gabn-i fâhiş** ise aşırı aldanma meselesidir. Bir sözleşmede malik, kullanım bedeli, afet riski, kusur ve devir koşullarının açık olması tarafları korur. Kehf 18/22'nin doğrudan konusu Ashâb-ı Kehf'in sayısıdır. Kaşıkçı, dayanaksız tahmin ifadesini sözleşmede açıklık arayışına benzetme olarak kullanır.[5]

Kehf 18/22

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

Suat Yıldırım Meali

İnsanların kimi: "Onlar, üç kişi idi, dördüncüleri de köpekleri idi" diyecekler. Bazıları da: "Beş kişi, idiler, altıncıları da köpekleri idi" diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de: "Onlar yedi kişi olup sekizincileri de köpekleri idi" derler. De ki: "Onların sayısını tamtamına Rabbim bilir" Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında, sathî tartışma dışında kimse ile münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiç bir bilgi isteme.[6]

Sat–geri kirala örneğinde kişi aracını kuruluşa gerçekten satar ve sonra yeni malikten kiralar. Kaşıkçı, gerçek satış ve kira bulunup hile yoksa bu iki aşamayı tek başına sakıncalı görmez. Başlangıçta paranın aynı bedelle iadesi ve malın geri verilmesi zorunlu tutulmuşsa yapı vefâen satışa yaklaşır. **Bey' bi'l-istiğlâl**, vefâen satılan malın satıcısına tekrar kiralanmasıdır.[7]

Finans kuruluşu malı gerçekten edinip müşteriye baştan belirlenen bedelle vadeli satabilir. Kuruluşun mülkiyeti, satıcı sorumluluğu ve ayıp durumunda kime başvurulacağı incelenir. **İpotek** bir teminattır. Teminat bulunması malın bankaya ait olduğunu veya gerçek bir kira kurulduğunu göstermez. Binde bir gibi küçük bir ek tutarda da belirleyici soru, bunun gerçek hizmet masrafı mı yoksa para borcuna şart koşulan fazlalık mı olduğudur.[8]

---

4 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Renting Ending in Ownership and Leasing Bonds, karar 110 (4/12), 2000, ilkeler ve örnekler. Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, Leasing (Finansal kiralama) sistemi ile alışveriş caiz midir?, 02.11.2022, karar no. 68. Kaynağı aç

5 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri.

6 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 483, Kehf 18/22. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

7 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri. Abdülaziz Bayındır, Bey' bi'l-vefâ, bey' bi'l-istiğlâl ve nitelendirme ayrılıkları. Kaynağı aç

8 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri.

Editöryal Destek. TKBB murâbaha standardında kural, kurumun malı bizzat veya müşteriden başka bir vekille almasıdır. Gerekli hâllerde müşteri satın alma vekili olabilir. Satın alma vekâleti ile müşteriye yapılan satış ayrı işlemlerdir. Vekâlet, kurumun malı edinmesi gereğini ve mülkiyetten doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.[9]

Kurumun gelir bileşimi ve yapılan işlemin kendi hükmü ayrı incelenir. Bir kurumun başka meşru gelirlerinin bulunması, sözleşmedeki faizli unsuru gidermeye yetmez. Karma kazançlı kişinin ikramında Kaşıkçı, kazancın ağırlığını ve ikramın kendisini ayrı ele alır. Yakınlık bağını korumak için katıldığı bir davette yediğinin yaklaşık bedelini ayrıca yoksula verme önerisi ona aittir. Belirli bir malın bizzat haram olduğunun bilinmesi farklıdır.[10]

Farklı inançtaki biriyle ticaret yapılması, işlemi kendiliğinden sakıncalı kılmaz. Zırhın arpa karşılığında rehin bırakılması örneği bu ayrım için anılır. İçki de satan markette helâl ürün alma örneğinde Kaşıkçı, uygun seçenek varsa meşru ticareti gözeten alternatifi tercih eder. Gerçek ihtiyaç ve alternatifsizlik ayrıca değerlendirilir.[11]

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

- Ödeme tablosu benzer olsa da kira kullanım hakkı, satım mülkiyet devri doğurur. Hasarın kime ait olduğu bu farkı görünür kılar.
- Vaat ile satış akdi, kusursuz afet ile kiracı kusuru, teminat ile mülkiyet ayrı sorulardır.
- Bir ücretin azlığı mahiyetini açıklamaz. Gerçek masraf olup olmadığına ve borçla ilişkisine bakılır.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

İşlem	Temel sonuç	İncelemenin odağı
Gerçek kira	Kullanım hakkı kiracıda, mülkiyet malikte	Kiracı kusuru yoksa mülkiyet hasarı malik alanında.
Taksitli satış	Mülkiyet satışla alıcıya geçer	Teslim ve riskin geçişinden sonra malın kaybı ile bedel borcu ayrı.
Sat–geri kirala	Satış ve ardından kira mümkün	İlk satış gerçek mi? Aynı bedelle geri verme zorunlu mu?

9 Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu, Murâbaha Standardı, 06.05.2021, md. 2.8 ve ilgili gerekçe. Kaynağı aç

10 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri. Soner Duman, Kazancında haram olan bir kimsenin ikramı kabul edilir mi, hediyesi alınır mı?, Ticaret İlmihali, karma kazanç ve belirli ikram ayrımı. Kaynağı aç

11 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta, leasing, sat–geri kirala, mülkiyet, risk ve karma kazanç bahisleri. Buhârî, Cihâd ve Siyer, no. 2916, Âişe rivayeti, arpa karşılığı rehin. Kaynağı aç

İşlem	Temel sonuç	İncelemenin odağı
İpotekli borç	Mal, alacağa teminat olur	Teminatın varlığı mülkiyet devrini kanıtlamaz.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

- İşlemin sırası incelenir. Kuruluşun edinimi, kullanıma bırakma ve varsa son devir ayrı aşamalardır.
- Gelecek dönemin kira bedeliyle doğmuş kira alacağı ve satış taksiti aynı hükme tâbi tutulmaz.
- Karma gelirli kuruluşun adı, sözleşmenin ve bedelin dayanağını inceleme gereğini kaldırmaz.

Terimler ve Eserler

Terim veya eser	Anlamı ve konuyla ilişkisi
İcâre (إِجَارَةٌ)	Kullanım hakkını bedel karşılığında sağlayan kira ilişkisi.
Garar (غَرَرٌ)	Uyuşmazlığa yol açabilen sözleşme belirsizliği.
Gabn-i fâhiş (غَبْنٌ فَاحِشٌ)	Bedeller arasındaki aşırı dengesizlik veya aşırı aldanma.
Muacceliyet	Borcun hemen talep edilebilir hâle gelmesi.
Bey‘ bi’l-istiğlâl (بَيْعٌ بِالِاسْتِغْلَالِ)	Vefâen satılan malın satıcısına yeniden kiralanması.
İpotek	Alacağı güvenceye alan teminat. Mülkiyetin devriyle aynı işlem değildir.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

- Osman Kaşıkçı — 9. hafta anlatımı
- Suat Yıldırım meali ve Kral Suud Üniversitesi Kur’an Portalı
- Din İşleri Yüksek Kurulu — Finansal kiralama, 2022/68
- Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi — Mülkiyetle sonuçlanan kiralama
- TDV İslâm Ansiklopedisi — Bey‘ bi’l-vefâ ve bey‘ bi’l-istiğlâl
- TKBB Danışma Kurulu — Murâbaha standardı
- Soner Duman — Karma kazanç ve ikram
- Buhârî 2916 — Zırhın rehin bırakılması

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Her soruda tek doğru seçenek vardır. Cevap anahtarı dosyanın sonundadır.

1. Üç taraflı leasing örneğinde malı edinip kullanıcıya kiralayan taraf hangisidir?

A) Finansman kuruluşu

B) Malı üreten satıcı

C) Malın sigortacısı

D) Kullanıcı kiracı

2. Leasing sözleşmesinin yalnız adına veya ödeme tablosuna bakmak neden yetersizdir?

A) Bu bilgiler mülkiyet ve riskin kime ait olduğunu tek başına göstermez.

B) Sözleşmenin başlığı teslim koşullarının yerine geçer.

C) Ödeme tablosunda tarafların bütün sorumlulukları mutlaka yer alır.

D) Her leasing işlemi ödemelerin sonunda aynı sonuca ulaşır.

3. Gerçek kira ile taksitli satış arasındaki temel ayrım nedir?

A) İkisinde de kullanım ve mülkiyet kiracıda kalır.

B) Kira kullanım hakkı sağlar, satış mülkiyeti devreder.

C) Kira mülkiyeti devreder, satış yalnız kullanım hakkı verir.

D) İkisinde de mülkiyet zorunlu olarak son ödemede geçer.

4. Gerçek kirada kiracının kusuru olmaksızın meydana gelen mülkiyet hasarına kim katlanır?

A) Her durumda kiracı

B) Kiracının kefili

C) Malı ilk üreten kişi

D) Kiraya veren malik

5. Satımda teslim ve risk geçişinden sonra mal kusursuz bir afetle yok olursa bedel borcu açısından hangi ayrım korunur?

A) Malın yok olmasıyla satım otomatik olarak kiraya dönüşür.

B) Malın yok olmasıyla bütün taksitler her zaman kendiliğinden silinir.

C) Hasarın tamamı sırf taksit devam ediyor diye satıcıya döner.

D) Malın yok olması, bedel borcunu kendiliğinden düşürmez.

6. Kira sonunda satma vaadi, baştan yapılmış satıştan nasıl ayrılır?

A) Vaat tek başına mülkiyeti o anda devretmez.

B) Vaat mülkiyeti ilk kira ödemesinde devreder.

C) Vaat kira süresince kiraya verenin bütün sorumluluğunu kaldırır.

D) Vaat satıştan önce mutlaka para borcu doğurur.

7. Muacceliyet ne demektir?

A) Kiranın kendiliğinden satışa dönüşmesi

B) Mülkiyetin mal tesliminden önce sona ermesi

C) Bir borcun hemen talep edilebilir hâle gelmesi

D) Borcun zorunlu olarak başka bir para cinsine çevrilmesi

8. Kaşıkçı, kiralanan mal geri alındıktan sonra hangi talebi eleştirir?

A) Malın iade edildiği tarihi kayda geçirmeyi

B) Önceden doğmuş kira borcunu gelecek dönemlerden ayırmayı

C) Sona erme şartlarını yazılı olarak belirlemeyi

D) Kullanılamayan gelecek dönemlerin tam kira bedelini istemeyi

9. Din İşleri Yüksek Kurulunun 2022/68 sayılı kararı hangi leasing işlemini yapılabilir görür?

A) Malın ve ödemelerin belirsiz bırakıldığı işlemi

B) Adında leasing geçen her işlemi

C) Taraflar arasında aldatma ve anlaşmazlığa yol açmayan işlemi

D) Kiracının bütün riskleri şartları bilmeden üstlendiği işlemi

10. Garar ve gabn-i fâhiş sırasıyla hangi iki meseleyi ifade eder?

A) Satın alma vaadi ve mülkiyet devri

B) Uyuşmazlık doğuran belirsizlik ve aşırı aldanma

C) Aşırı aldanma ve sözleşmenin açıklığı

D) Kira vadesi ve teminatın sona ermesi

11. Kehf sûresinde (18/22), mağaraya sığınan gençler hakkında bazı iddiaların kesin bilgiye dayanmadığı belirtilir. Bu iddialar gençlerle ilgili hangi konudadır?

A) Gençlerin mağaraya sığınma sebebi

B) Gençlerin mağarada kalma süresi

C) Mağaraya sığınan gençlerin sayısı

D) Gençlerin uyandıktan sonra şehre kimi gönderdikleri

12. Sat–geri kiralada işlem hangi şartla vefâen satışa yaklaşır?

A) Kiralanan malın kullanım biçimi ayrıntılı anlatılırsa

B) Aynı bedelin iadesi ve malın geri devri baştan zorunlu tutulursa

C) Kira süresi ve kira bedeli açıkça yazılırsa

D) Mal gerçekten devredilip geri alma şartı konulmazsa

13. Bey‘ bi’l-istiğlâl hangi düzenlemeyi anlatır?

A) Vefâen satılan malın önceki satıcısına kiralanmasını

B) Teminatın paraya çevrilerek borcun ödenmesini

C) Kiralama sonunda malın üçüncü kişiye bağışlanmasını

D) Malın bedeli peşin ödenip tesliminin ertelenmesini

14. Bir kurumun peşin alıp vadeli satması incelenirken gerçek satımı gösteren unsur nedir?

A) Kurumun her ay aynı tutarı istemesi

B) Kurumun malı edinip satıcı sorumluluğu üstlenmesi

C) Müşterinin tek başına malın reklamını görmesi

D) Kurumun yalnız para verip ipotek alması

15. TKBB murâbaha standardında müşteri satın alma vekili olursa hangi ayrım korunur?

A) Vekâlet kurumu kendiliğinden yalnız para veren tarafa dönüştürür.

B) Vekâlet verildiğinde kurumun malı edinmesi gerekmez.

C) Vekâlet bütün ayıp ve mülkiyet sorumluluğunu ortadan kaldırır.

D) Vekâlet ile müşteriye yapılan satış ayrı işlemlerdir.

16. Bir finansman sözleşmesinde binde bir ek tutar istenirse hangi bilgi önemlidir?

A) Bedelin metinde yüzdeyle mi binde ile mi gösterildiği

B) Tutar küçük olduğu için bütün şartların sağlanmış sayılması

C) Tutarın gerçek bir hizmet masrafına mı, borca şartlı fazlalığa mı karşılık geldiği

D) Sözleşmenin kaç sayfa olduğu

17. İpotek ile mülkiyet arasındaki ilişki nasıldır?

A) İpotekli mal her durumda banka tarafından kiralanmış sayılır.

B) İpotek konunca borç ilişkisi sona erer ve kira başlar.

C) İpotek malın mülkiyetini kendiliğinden alacaklıya geçirir.

D) İpotek alacağı güvenceye alır, tek başına mülkiyeti devretmez.

18. Kurumun başka meşru gelirleri olması sözleşmedeki faizli unsuru nasıl etkiler?

A) Sözleşmedeki faizli unsur kendiliğinden ortadan kalkar.

B) Faizli unsur ayrıca değerlendirilir ve başka gelirlerle giderilmiş olmaz.

C) Kurumun bütün sözleşmelerini aynı hükme bağlar.

D) İşlemin bedel ve teslim koşullarını artık önemsiz kılar.

19. Kaşıkçı karma kazançlı bir yakının davetinde yakınlık bağını korumak için hangi ihtiyatı önerir?

A) Her durumda bütün akrabalık ilişkisini kesmeyi

B) İkramın bedelini akrabanın gelecek davetinden düşmeyi

C) Yediğinin yaklaşık bedelini ayrıca bir yoksula vermeyi

D) İkramın kaynağına bakmadan her şeyi aynı hükme bağlamayı

20. Kaşıkçı, içki de satan markette helâl ürün alma örneğinde hangi iki durumu ayırır?

A) Uygun başka seçeneğin bulunması ile gerçek ihtiyaç ve alternatifsizlik

B) İşletmenin yerli veya yabancı adla açılması

C) Ürünün peşin veya taksitle satın alınması

D) Marketin büyük ya da küçük olması

Cevap Anahtarı

1–A 2–A 3–B 4–D 5–D 6–A 7–C 8–D 9–C 10–B
11–C 12–B 13–A 14–B 15–D 16–C 17–D 18–B 19–C 20–A